

1513819-56.2022.8.26.0228

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RICHARD FRANCISCO CHEQUINI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/09/2022

... - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2159796/2022 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 25522326 - 53º

D.P. PARQUE DO CARMO, 2159796 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO OTAVIO DA SILVA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1513819-56.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1513819-56.2022.8.26.0228 C. 777/2022

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2159796/2022 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 25522326 - 53º

D.P. PARQUE DO CARMO, 2159796 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO OTAVIO DA SILVA PEREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICHARD FRANCISCO CHEQUINI

VISTOS.

DIEGO OTÁVIO DA SILVA PEREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque, como narra a denúncia, no dia 12 de junho de 2022, por volta das 15h15min, na rua Duque de Caxias, nº 90, Jardim São Francisco, nesta Cidade e Comarca da Capital, trazia consigo e guardava no interior de uma bolsa as seguintes drogas: 11 porções de "maconha"

(Tetrahydrocannabinol - THC), com peso líquido de 16,7 gramas; 24 porções de "cocaína", com peso líquido de 15,5 gramas; e 22 porções de cocaína, na forma de "crack", com peso líquido de 3,5 gramas; e 3 frascos de "lança-perfume" com peso líquido de 30 mililitros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O denunciado foi notificado. Houve oferecimento de defesa preliminar. A denúncia foi recebida, seguiu-se citação. Em instrução, foram ouvidas testemunhas comuns. Interrogado, o acusado foi confesso. Nos debates, o Ministério Público postulou a procedência da ação, enquanto a Defesa foi por absolvição, com teses subsidiárias em termos de apenamento.

Síntese do necessário.

Relato, DECIDO.

Denúncia PROCEDENTE.

Segundo se apurou, na data indicada na denúncia, policiais militares estavam em atividade de rotina e, ao passarem pelo local, conhecido ponto de tráfico de drogas, visualizaram DIEGO em atitude típica de venda de drogas, fazendo-o em vista de Guilherme Vital Felipe, razão pela qual realizaram a abordagem.

Em poder do réu os policiais apreenderam R\$ 971,00 (novecentos e setenta e um reais) em valores fracionados e, na bolsa que estava em seu poder, as drogas já descritas.

DIEGO foi preso em flagrante e conduzido para a delegacia, oportunidade na qual, em seu interrogatório, admitiu que realizava a venda da droga. Já em poder de Guilherme Vital Felipe os policiais apreenderam 1 porção de cocaína.

A materialidade restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão e laudo químico-toxicológico acostado aos autos, de forma a estabelecer perfeita correlação entre o material apreendido, aquele submetido à avaliação preliminar e, finalmente, o exame toxicológico.

Igualmente a autoria é certa.

O policial militar Rafael Artur Ximenez disse que estava em patrulha de rotina, junto com outro policial, quando na rua Duque de Caixas, visualizou 02 (dois) indivíduos nas proximidades, num local já conhecido pela venda de drogas, sendo o réu e outro o agente. Foi visualizado que Diego Otavio estava vendendo drogas para tal pessoa. Em poder de Diego Otavio da Silva Pereira foram encontrados os valores fracionados em torno de R\$900,00, assim como, uma bolsa preta contendo em seu interior papelotes de maconha, cocaína, lança-perfume e crack. Com o usuário havia uma porção de cocaína.

No mesmo sentido o quanto narrado pelo policial militar Bruno Loreno do Nascimento.

Interrogado, o réu fez-se confesso.

Foi o que se colheu da prova oral.

A prova amealhada basta para a condenação do acusado.

O réu foi flagrado em local conhecido pela venda de drogas, praticando a mercancia espúria e em poder de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes. Ademais, estava em poder de dinheiro em notas trocadas, tudo a evidenciar a um só tempo a autoria e a destinação das drogas ao comércio ilícito.

Não bastasse, é confesso.

Mais não é preciso dizer.

Portanto, a denúncia procede.

Passo à fixação das penas.

As penas devem ser fixadas acima do mínimo indicado para a espécie.

O réu foi flagrado com cocaína na forma de crack, o que indica, exatamente, maior reprovabilidade, posto que tal entorpecente tem grande capacidade de viciar, como é notório e visto em toda a mídia, sendo que pode, inclusive, viciar no primeiro uso. Na verdade tal entorpecente tornou-se o grande mal social dos tempos presentes, como qualquer pessoa que habite os grandes centros urbanos pode ver, todos os dias, na legião de infortunados que vagam pelas ruas, colocando em risco a segurança de toda coletividade, pela necessidade de manutenção do vício e da dependência. E tal circunstância não se cuida, como geralmente argumentado, de mera opinião pessoal do julgador, mas fato concreto, público e notório, assim reconhecido pelos meios científicos e midiáticos. Cuida-se, na verdade, do maior problema de saúde pública do país, reconhecem os especialistas em saúde pública.

Segundo entendimento firmado pelo Plenário do C. Supremo Tribunal Federal, a natureza, qualidade e quantidade dos entorpecentes apreendidos podem ser utilizados, como critério de fixação das penas, seja no estabelecimento daquela inicial (artigo 42), seja para o cálculo do fator de redução das reprimendas a serem impostas (artigo 33, parágrafo quarto), vedada, em todo caso, a utilização concomitante nestas ocasiões.

“Ao fixar a pena-base acima do mínimo legal, o magistrado sentenciante considerou os maus antecedentes ostentados pelo réu e a natureza altamente nociva da droga apreendida, de modo que a reprimenda não merece nenhum reparo nesse ponto”, já afirmou o C. Supremo Tribunal Federal.

Assim, as penas iniciais partem de 06 (seis) anos de reclusão, com pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, mínimos.

Em vista da confissão, torno-as ao piso de 05 anos de reclusão, com pagamento de 500 dias-multa.

Presentes os pressupostos legais, reduzo-as para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, mínimos. Presentes os pressupostos legais, substituo-as por restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade, mais pena de multa, nos termos já estabelecidos.

Em caso de descumprimento, o regime inicial de desconto será aquele semi-aberto, em vista das circunstâncias desfavoráveis antes mencionadas.

Isso posto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de CONDENAR o réu DIEGO OTÁVIO DA SILVA PEREIRA, qualificado nos autos, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multas, substituída nos termos deste julgado, por incurso nas penas do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Em vista da pena ora imposta, possível o recurso em liberdade. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA em favor do acusado.

Já juntado laudo químico-toxicológico definitivo, determino a incineração dos entorpecentes apreendidos.

Ademais, determino a perda da quantia apreendida em favor do FUNAD.

Encaminhe-se a bolsa para a destruição, independentemente do trânsito em julgado.

P.R.I.C.

São Paulo, 27 de setembro de 2022.

RICHARD FRANCISCO CHEQUINI
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA